

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 759/2530

บริษัทพิพัทธ์ประกันภัย จำกัดข

โจทก์

บริษัทส.โอษฐ์ศ จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทส.โอษฐ์ศ จำกัด ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

กรุงเทพมหานคร ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา หากคดีถึงที่สุดจำเลยทั้งสองเป็นฝ่ายแพ้คดี
จำเลยทั้งสองสามารถชำระเงินตามคำพิพากษาให้แก่โจทก์ได้ และหากโจทก์จะบังคับ
คดีในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาจะทำให้จำเลยได้รับความเสียหายไปรรมมีค่า
สั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 81)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องของโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์
50,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระ
เสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 79,78)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(ส่อง สุขะปุลณณพันธ์-เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อธิพิพงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ